Câu hỏi 2 (1 điểm): Cần bắt Nguyễn Duy Cường, Nguyễn Thị Phụng theo thủ tục nào trong các phương án sau, giải thích tại sao?

a. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp.

b. Bắt để tạm giam.

c. Cả 2 phương án đều đúng cho từng đối tượng cụ thể trong vụ án.

Tình tiết bổ sung

Trong quá trình điều tra, Cường khai rằng: Sau 3 ngày kể từ lần đe dọa đầu tiên không thấy nạn nhân gọi điện lại, nên nghĩ chắc chắn sẽ không lấy được tiền nên không có ý định chiếm đoạt 50.000 đô la Mỹ nữa. Việc mang đèn có lõi bom đến Siêu thị chỉ để cho bõ tức thôi, chứ nó không có khả năng phát nổ.

Kết quả giám định cho thấy bom tự tạo do Cường tự làm không có khả năng phát nổ.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Nếu lời khai trên đây của Cường là đúng và phù hợp với lời khai của Phụng thì hành vi của Cường có được coi là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Trong giai đoạn điều tra, anh/chị được Nguyễn Duy Cường và Nguyễn Thị Phụng mời làm người bào chữa cho cả 2 bị can. Sau khi gặp Nguyễn Thị Phụng trong trại tạm giam, anh/chị được biết Phụng đang mang thai 03 tháng.

Câu hỏi 4 (0,5 điểm): Anh/chị có kiến nghị gì với cơ quan có thẩm quyền trước tình huống này?

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) hãy soạn thảo một văn bản kiến nghị thể hiện nội dung đó.

Tình tiết bổ sung

Tài liệu điều tra cho thấy, tháng 9 năm 2000 Nguyễn Duy Cường bị Tòa án nhân dân Thành phố H kết án 3 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3 Điều 139 Bộ luật hình sự. Cường đã thụ hình từ năm 2000 đến tháng 10 năm 2002 thì được tha tù trước thời hạn.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Theo anh/chị, Nguyễn Duy Cường sẽ bị áp dụng tình tiết nào trong các tình tiết sau đây khi Tòa án xác định trách nhiệm hình sự đối với Cường:

a. Tái phạm

b. Tái phạm nguy hiểm

c. Phạm nhiều tội

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H đề nghị truy tố cả 2 bị can Nguyễn Duy Cường và Nguyễn Thị Phụng với tình tiết tăng nặng định khung "phạm tội có tổ chức".

Câu hỏi 7 (1 điểm): Theo anh/chị, đề nghị này của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H có căn cứ hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Phiên toà sơ thẩm sẽ được mở theo ngày ghi trên Quyết định đưa vụ án ra xét xử.

***Câu hỏi 8 (1 điểm)*:** Anh/chị chuẩn bị những tài liệu và nội dung gì để có thể bảo vệ tốt nhất cho bị cáo tại phiên tòa này?

Câu hỏi 9 (1,5 điểm): Hãy viết bản bào chữa (có thể dưới dạng đề cương chi tiết) để bào chữa cho bị cáo Nguyễn Duy Cường và Nguyễn Thị Phụng.

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Phụng khai, sở dĩ 2 vợ chồng Cường và Phụng thực hiện hành vi như trên là do mẹ chồng, bà Lê Phương Hoa xúi giục. Bị cáo Nguyễn Duy Cường cũng xác nhận điều này.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Hội đồng xét xử sẽ chọn phương án xử lý nào trong các phương án sau đây:

a. Tiếp tục xét xử bình thường.

b. Hoãn phiên toà và triệu tập bà Lê Phương Hoa.

c. Hoãn phiên tòa và trả hồ sơ điều tra bổ sung.

d. Khởi tố bị can tại phiên tòa;

e, Phương án riêng của anh (chị).

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)